

1503411-04.2020.8.26.0510

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO

Comarca: Rio Claro

Foro: Foro de Rio Claro

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... à configuração do crime de tráfico, restou devidamente demonstrado, nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, do art. 1º, parágrafo único, e do art. 66, todos da Lei nº 11.343/06. No mérito, a ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudo pericial (fls. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Claro

Foro de Rio Claro

2ª Vara Criminal

Avenida 05, nº 535, ., Centro - CEP 13500-380, Fone: (19) 3524-4722, Rio Claro-SP -

E-mail: rioclaro2cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

ASSENTADA E DELIBERAÇÃO

Processo Digital nº:

1503411-04.2020.8.26.0510

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2272167/2020 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 9774196 - DEL.INV.GER. RIO CLARO,

3870/20/924 - DEL.INV.GER. RIO CLARO, 2272167 - DEL.INV.GER. RIO CLARO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FABIO AUGUSTO CESAR MOSNA

Vítima:

JUSTIÇA PUBLICA

Artigo(s):

Art. 33 "caput" do(a) SISNAD(Denúncia)

Em 22 de agosto de 2022, às 15 horas e 30 minutos, nesta cidade e Comarca de Rio Claro, Estado de São Paulo, no Foro de Rio Claro, na sala de audiências da(o) 2ª Vara Criminal, presentes o(a) Excelentíssimo(a) Sr(a). Dr(a). CAIO CESAR GINEZ ALMEIDA BUENO, MM. Juiz(a) de Direito, o(a) representante do Ministério Público, Dr. Paulo Vinicius de Camargo Bispo, a dd. Defensora Pública, Dra. Amanda Grazielli Cassiano Diaz, o Réu, FABIO AUGUSTO CESAR MOSNA, Brasileiro, Casado, Motorista, RG 27094397, pai JOSE ANTONIO DE MEDEIROS MOSNA, mãe LUCIA BERNADETE CESAR MOSNA, Nascido/Nascida 25/04/1981, de cor Branco, natural de Cravinhos - SP, com endereço à RUA JOSÉ ESTELA, 617, Tel. (16) 99130-9748, JD DAS ACACIAS, RUA JOSÉ ESTELA, CEP 14140-000, Cravinhos - SP. Iniciados os trabalhos em ambiente virtual, foi facultado ao réu entrevistar-se reservadamente com sua defensora. Apregoada(s) a(s) testemunha(s), verificou-se o seguinte: Presente a testemunha de acusação: Pmr Mayk Ricardo Del Mouro, Brasileiro, Casado, Policial Rodoviário, RG 32.720.084, CPF 313.779.888-48, pai José Ricardo Del Mouro, mãe Celia Regina Azevedo Del Mouro,

nascido em 22/12/1984, de cor Branco, natural de Votuporanga-SP. Outros dados: rmouro@policiamilitar.sp.gov.br - fone: 17-98147-9553, Av. Mário Andreazza s/nº, Jd. São Marco, São José do Rio Preto-SP. Ausente a testemunha de acusação: Rafael Vitor De Souza Cugolo, Brasileiro, Solteiro, Policial Rodoviário, RG 48793921, CPF 388.058.828-79, pai Anísio Cugolo, mãe Nadil de Souza Vieira, nascido em 10/11/1993, natural de Santa Fé do Sul-SP, Rodovia Washington Luís, SP-310, km 172+300, fone: (17) 9.9120-1440, Rio Claro-SP. Pelo dd. Promotor foi dito que desistia da oitiva da testemunha ausente, o que foi HOMOLOGADO pelo MM Juiz.

Presentes as testemunhas de defesa: Márcia Medeiros Mosna, Brasileira, Avenida Doutor Plínio de Castro Prado, 721, apto. 15 - fone: (16) 9 9191-6106, Jardim Palma Travassos - CEP 14091-170, Ribeirão Preto-SP e Cristiane Chagas Arrais, Brasileira, Casada, RG 57828356, CPF 045.427.803-92, pai ROMILDO PEREIRA ARRAIS, mãe LUZINETE CHAGAS ARRAIS, nascida em 08/08/1990, natural de Barra do Corda-MA, RUA 11 JW, 564, Telefones: (19)97116-1171, NOVO WENZEL, RUA 11 JW, Rio Claro-SP, Fone 982564974.

Aberta a audiência virtual, com as formalidades legais, passou o(a) MM. Juiz(a) de Direito a tomar os depoimentos das testemunhas arroladas e, em seguida, foi(ram) o(s) réu(s) interrogado(s), tudo gravado por meio de sistema audiovisual. Não havendo óbice na utilização desse sistema em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo, conforme arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido pelas partes. A seguir, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução. DADA A PALAVRA ao Dr. Promotor, em Alegações Finais, por ele foi requerida a procedência (ou improcedência) da pretensão punitiva, com a condenação do réu nos termos da denúncia. Após, à Dra. Defensora, em Alegações Finais, por ele, no mérito, pugnou pela absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, foram apresentadas teses relativas à fixação da pena. As alegações seguem gravadas em arquivo(s) multimídia(s) anexado(s) no sistema SAJ. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença:

"Vistos. FÁBIO AUGUSTO CÉSAR MOSNA, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso nas penas do artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/06, porque em 19 de junho de 2020, por volta de 09h, na rodovia SP-191, Km 066, 400, sentido leste, área rural, nesta cidade e comarca de Rio Claro, teria trazido consigo e guardado, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 166 unidades/comprimidos contendo o psicotrópico clobenzorex, vulgarmente conhecido como "rebite", com peso líquido de aproximadamente 40.46g, conforme o auto de exibição e apreensão e o laudo de exame químico-toxicológico. Boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudo pericial (fls. 13/15) e exame químico-toxicológico (fls. 16/18). O réu foi notificado (fls. 60), apresentou defesa prévia (fls. 64/68) e a denúncia foi recebida (fls. 85). Superada a instrução e a fase do art. 402 do Código de Processo Penal, as partes apresentaram suas alegações finais. O Ministério Público requereu a procedência da ação, com a condenação do acusado nos termos da denúncia. A defesa, por seu turno, requereu, a absolvição diante da fragilidade do quadro probatório. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para o crime de porte de drogas para consumo próprio. É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Afasto a preliminar de ilicitude da abordagem realizada pelo réu. Segundo os policiais havia informações anônimas, não comprovadas, diga-se, de que o réu carregava drogas para venda, o que justificou a busca pessoal. Atestado em ambos os laudos que a substância apreendidas consiste em cocaína, o caráter entorpecente, necessário à configuração do crime de tráfico, restou devidamente demonstrado, nos termos do art. 50, §§ 1º e 2º, do art. 1º, parágrafo único, e do art. 66, todos da Lei nº 11.343/06. No mérito, a ação penal é parcialmente procedente. A materialidade do delito está devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/05), auto de exibição e apreensão (fls. 06/07), laudo pericial (fls. 13/15) e exame químico-toxicológico (fls. 16/18). A autoria foi demonstrada a contento. Ouvido perante a autoridade policial, o réu declarou que é carreteiro e costuma fazer viagens longas de vez em quando. Quando vai para Tocantins, compra cartelas de rebites para consumo próprio, pagando o valor de R\$ 30,00 por cada uma. Comprou várias unidades pois não costuma ir muito até lá. Deixa os rebites dentro do caminhão. Na data dos fatos, dirigia

sentido Ribeirão Preto quando foi abordado pelos policiais, tendo sido encontradas em seu bolso duas cartelas, uma cheia e outra usada. No interior da cabine de seu caminhão, encontraram as demais cartelas, conforme havia dito aos policiais. Ainda, os informou onde estariam os facões. Quanto à placa artesanal que também foi encontrada no interior do caminhão, encontrou-a em uma estrada de terra e a pegou com o objetivo de entregá-la ao proprietário, caso o encontrasse. Teve a permissão para dirigir renovada recentemente, ocasião em que fez o exame toxicológico, que não constatou substância entorpecente em seu organismo. Ficou seis meses sem consumir para conseguir renovar sua carta. Esclareceu que utiliza os facões diariamente para manutenção do veículo. Negou vender os rebites. Tem passagem por ameaça contra sua ex-esposa (fls. 10). Em juízo, manteve a versão de que carregava os rebites para consumo próprio por atravessar dificuldades financeiras e ter que trabalhar muito para sustentar sua família (SAJ). A testemunha de acusação Mayk Ricardo Del Mouro, policial militar rodoviário, declarou que há um tempo receberam informações por intermédio de um telefonema de uma senhora, que dizia que o réu teria oferecido rebites para o seu filho. Ela dizia que ele vendia no pátio de movimentação de cargas do Fabiano, situado em Santa Gertrudes. Por esse motivo, com a descrição por ela passada, avistaram o citado caminhão trafegando pela rodovia. Deram ordem de parada e condutor obedeceu. Durante a abordagem, em busca pessoal, localizaram uma cartela parcialmente consumida em poder do réu. No caminhão encontraram outras cartelas. Ele dizia que os medicamentos eram para uso próprio (SAJ). As testemunhas de defesa Márcia Medeiros Mosna e Cristiane Chagas Arrais limitaram-se a atestar a boa conduta familiar e social do réu (SAJ). De rigor a condenação do réu por porte de drogas para consumo próprio. Conforme preceituado no artigo 28, §2º, da Lei 11.343/06, "para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente". Assim, da análise de todas as determinantes legais, concluo que o réu portava a droga para consumo próprio. Inicialmente, afastado eventual alegação de inconstitucionalidade do delito imputado ao réu, tendo em vista que a disposição contida no art. 28 da Lei nº 11.343/06 se trata de norma penal válida e eficaz, emanada do poder competente, que atende à política criminal adotada. O fato de o referido dispositivo não prever pena privativa de liberdade, mas somente outras medidas, que visam a conscientização e recuperação do usuário de drogas, não retira o caráter criminal da conduta. A quantidade de droga apreendida em poder do réu, apesar de ser considerável, não descaracteriza a destinação ao uso. De se ver que a delação anônima não foi registrada em qualquer momento. A abordagem do réu teria ocorrido na Rodovia, enquanto por ela trafegava, e não no alegado pátio em que supostamente realizava as vendas. Não foi apreendido dinheiro em poder do réu. Atos de venda não foram presenciados. Campanhas não foram realizadas. Assim, a quantidade de rebites encontrados em poder do réu, por si só, não é suficiente para a condenação, em especial porque a delação anônima não foi comprovada. É fato notório a utilização ilegal de tais medicamentos, vendidos em cartelas, por caminhoneiros para manterem-se acordados. O réu de fato estava no exercício do seu trabalho, dirigindo o caminhão quando foi preso. Afasto a alegação de erro de tipo, em especial quando o próprio réu admite ser conhecedor da ilicitude, justificando seu uso por conta das dificuldades financeiras que atravessava. Todas essas circunstâncias aliadas aos bons antecedentes e o histórico social do réu estão a indicar que não era traficante, mas que apenas carregava a droga para consumo próprio.

Operada a necessária desclassificação, passo a analisar as penas. Diante da ausência de antecedentes pelo réu, reputo a pena de advertência suficiente. Assim, as provas nos autos permitem a responsabilização do réu. De rigor, a desclassificação e a consequente condenação do réu. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, CONDENANDO-SE o acusado FÁBIO AUGUSTO CÉSAR MOSNA a uma pena de advertência, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06. Determino a destruição das drogas caso ainda não tenha sido realizada. P.R.I.C." Sentença publicada em audiência. Saem cientes e intimados os presentes. Pelo representante do MP foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da sentença. Pelo RÉU e

DEFENSOR foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida. Pelo MM. Juiz de Direito, a seguir, foi dito: Tendo em vista a EXPRESSA RENÚNCIA das partes ao recurso, dou a SENTENÇA por TRANSITADA EM JULGADO nesta data. A seguir, pelo MM. Juiz foi o acusado, FABIO AUGUSTO CESAR MOSNA , advertido, nos termos do art. 28, caput, da Lei nº 11.343/06, dos malefícios que o uso de substâncias entorpecentes podem lhe causar. Expeça-se Guia de Recolhimento e Internamento, se o caso. Regularize-se o sistema informatizado. Cumpra-se a Res. 09/85 do TJSP, oficiando-se ao IIRGD e TRE. Intime-se para pagamento da multa e custas, nos termos previstos nas NSCGJ. Expeça-se certidão de honorários, se o caso, pelo valor máximo da tabela. Oportunamente, archive-se. Saem intimados os presentes. NADA MAIS. Eu, _____ Juliana Francisco, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi. Este termo é assinado eletronicamente pelo MM. Juiz, sendo dispensada pelas partes presentes neste ato a providência do artigo 1.269, §1º, das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça deste Estado.

MM. Juiz(a):

Dr(a). Promotor(a):

Dr(a). Defensor(a):

Réu: